

Manual: Direito Tributário

CTN, Espécies Tributárias, Obrigação e Responsabilidade, Lançamento, Suspensão, Extinção, Exclusão, Garantias e Reforma Tributária (EC 132/2023)

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Conceito de Tributo e Teoria Geral das Espécies Tributárias

O Direito Tributário disciplina a relação jurídica entre o Estado (Fisco) e o contribuinte para a instituição, fiscalização e arrecadação de tributos. O Artigo 3º do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966 - CTN) define Tributo como toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O Supremo Tribunal Federal adota a Teoria Quinquipartida (ou Pentapartida), reconhecendo cinco espécies tributárias autônomas no ordenamento constitucional brasileiro: Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimos Compulsórios e Contribuições Especiais.

- Elementos Estruturais do Conceito de Tributo

1. Prestação pecuniária compulsória (dever legal imposto independentemente da vontade do particular); 2. Em moeda ou valor exprimível (proibição do tributo 'in natura' ou 'in labore', ressalvada a dação em pagamento em bens imóveis prevista em lei); 3. Não constitui sanção de ato ilícito (tributo é receita derivada de fato lícito; multa é penalidade por fato ilícito - Princípio do 'Non Olet' / Art. 118 do CTN); 4. Instituída em lei (Princípio da Estrita Legalidade); 5. Cobrada mediante atividade plenamente vinculada (inexiste discricionariedade do auditor quanto ao dever de lançar).

- Impostos (Art. 16 do CTN)

Tributos não vinculados a qualquer atuação estatal direta referente ao contribuinte. Destinam-se a financiar os serviços públicos gerais e universais do Estado (uti universi).

- Taxas (Art. 77 do CTN)

Tributos vinculados a uma atividade estatal específica diretamente referida ao contribuinte. Subdividem-se em: Taxas de Polícia (decorrentes do exercício regular do poder de polícia fiscalizatório) e Taxas de Serviço (prestação ou colocação à disposição de serviços públicos específicos e divisíveis - uti singuli).

- Contribuições de Melhoria (Art. 81 do CTN)

Tributos vinculados à realização de obra pública da qual decorra valorização imobiliária para os imóveis beneficiados. Possui duplo limite: Limite Total (custo total da obra) e Limite Individual (acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel).

- Empréstimos Compulsórios e Contribuições Especiais

Empréstimos Compulsórios (Art. 148 da CF - instituídos exclusivamente por Lei Complementar federal para despesas extraordinárias de guerra/calamidade ou investimento público urgente e relevante). Contribuições Especiais (Art. 149 da CF: Contribuições Sociais da Seguridade, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais/Corporativas e COSIP municipal).

PRINCÍPIO DO NON OLET (ART. 118 DO CTN)

A definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica dos atos praticados e da licitude de sua conduta. Rendas auferidas de atividades ilícitas (jogo do bicho, tráfico de entorpecentes) sujeitam-se normalmente à incidência do Imposto de Renda (o dinheiro não tem cheiro).

2. Legislação Tributária, Vigência, Aplicação e Interpretação

A expressão 'Legislação Tributária' (Art. 96 do CTN) compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. O CTN estabelece regras estritas sobre a vigência temporal e espacial, aplicação imediata e métodos de interpretação das normas tributárias.

- **Normas Complementares (Art. 100 do CTN)**

Compreendem: Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (portarias, instruções normativas, resoluções); Decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa; Práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas (costumes); Convênios celebrados entre entes federativos (ex: CONFAZ). A observância de norma complementar exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização monetária.

- **Aplicação Imediata e Retroatividade Benigna (Art. 106 do CTN)**

A lei tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. A lei aplica-se a ato ou fato PRETÉRITO exclusivamente em duas hipóteses: 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa (desde que não resulte em aplicação de penalidade); 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado (quando deixe de defini-lo como infração, deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ou comine penalidade menos severa que a lei vigente ao tempo da prática).

- **Interpretação Literal e Estrita (Art. 111 do CTN)**

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 1. Suspensão ou exclusão do crédito tributário (moratória, parcelamento, isenção, anistia); 2. Outorga de isenção; 3. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

- **Interpretação Mais Favorável ao Infrator / In Dubio Pro Reo (Art. 112 do CTN)**

A lei tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida fundada quanto: à capitulação legal do fato, à natureza/circunstâncias materiais do ato, à autoria/imputabilidade, ou à graduação da pena aplicável.

REGRA DE OURO DO ART. 111 DO CTN

As hipóteses de benefício fiscal (isenção, anistia e suspensão do crédito) NUNCA admitem interpretação extensiva ou analógica; aplicam-se estrita e literalmente às hipóteses expressamente previstas em lei.

3. Obrigação Tributária: Fato Gerador, Sujeitos e Domicílio

A Obrigação Tributária é a relação jurídica transitória de direito público em que o sujeito passivo (contribuinte ou responsável) vincula-se ao pagamento de um tributo ou penalidade pecuniária (obrigação principal) ou ao cumprimento de deveres instrumentais de fazer ou não fazer (obrigação acessória) perante o sujeito ativo (ente tributante).

- **Obrigação Principal versus Obrigação Acessória (Art. 113 do CTN)**

A Obrigação Principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A Obrigação Acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (emitir NF-e, escriturar EFD).

- **Conversão da Obrigação Acessória em Principal**

A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária decorrente (a multa pelo não envio de declaração passa a ter natureza de crédito tributário exigível).

- **Fato Gerador: Hipótese de Incidência versus Fato Imponível**

A Hipótese de Incidência é a descrição abstrata e geral na lei de um fato que dá nascimento à obrigação. O Fato Imponível (Fato Gerador concreto) é a materialização concreta da hipótese legal no mundo dos fatos. Subdivide-se em Fato Gerador Instantâneo (ITD, ITBI), Periódico/Complexivo (IRPJ com apuração anual/trimestral) e Continuado (IPVA, IPTU).

- **Sujeito Ativo e Competência versus Capacidade Tributária**

Sujeito Ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação. Competência Tributária (poder constitucional de instituir tributos) é indelegável. Capacidade Tributária Ativa (funções de arrecadar ou fiscalizar tributos) é delegável a pessoas jurídicas de direito público (autarquias como o INSS).

- **Capacidade Tributária Passiva (Art. 126 do CTN)**

A capacidade tributária passiva independe: da capacidade civil das pessoas naturais; de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais; da regularidade da constituição da pessoa jurídica (sociedades de fato ou irregulares respondem plenamente pelos tributos de suas atividades).

- **Solidariedade Tributária (Art. 124 do CTN)**

São solidariamente obrigadas: as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador e as pessoas expressamente designadas por lei. A solidariedade tributária NÃO comporta benefício de ordem (o Fisco pode cobrar a dívida integral de qualquer um dos devedores).

ALERTA DE PROVA - EFEITOS DA SOLIDARIEDADE (ART. 125 DO CTN)

O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais.

4. Responsabilidade Tributária: Sucessão, Terceiros e Infrações

A Responsabilidade Tributária ocorre quando a lei impõe a obrigação de pagar o tributo ou a penalidade a uma terceira pessoa que não realizou diretamente o fato gerador, mas que possui vínculo jurídico com a situação ou com o contribuinte originário (Sujeito Passivo Indireto). Subdivide-se em Responsabilidade por Transferência (Sucessão, Solidariedade e Terceiros) e Responsabilidade por Substituição (para frente, concomitante e para trás).

- **Responsabilidade dos Sucessores Imobiliários (Art. 130 do CTN)**

Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (IPTU, ITR, taxas imobiliárias) sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação (Certidão Negativa de Débitos).

- **Exceção da Arrematação em Hasta Pública (Art. 130, parágrafo único)**

No caso de arrematação de imóvel em hasta pública (leilão judicial), a sub-rogação do crédito tributário ocorre SOBRE O RESPECTIVO PREÇO, recebendo o arrematante o bem livre e desembaraçado de ônus tributários pretéritos.

- **Responsabilidade na Sucessão Comercial / Fundo de Comércio (Art. 133 do CTN)**

A pessoa que adquire de outra fundo de comércio ou estabelecimento comercial e continua a exploração da atividade responde pelos tributos: Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio; Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar nova atividade dentro de 6 meses a contar da alienação.

- **Responsabilidade de Terceiros e de Administradores (Art. 134 e 135 do CTN)**

O Artigo 134 estabelece responsabilidade solidária/subsidiária de pais, tutores, curadores, administradores de bens de terceiros nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. O Artigo 135 estabelece a Responsabilidade PESSOAL dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

- **Dissolução Irregular da Sociedade e Súmula 435 do STJ**

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

- **Denúncia Espontânea da Infração (Art. 138 do CTN)**

A responsabilidade por infrações é excluída pela denúncia espontânea acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, desde que protocolada ANTES do início de qualquer procedimento fiscalizatório. A Súmula 360 do STJ estabelece que o benefício da denúncia espontânea NÃO se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados e não pagos tempestivamente (pois a declaração constitui o crédito).

ALERTA DE PROVA - NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTOS VERSUS FRAUDE

A Súmula 430 do STJ pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica NÃO gera, por si só, a responsabilidade pessoal do sócio-administrador prevista no Artigo 135 do CTN, exigindo-se a comprovação de atos fraudulentos, excesso de poderes ou dissolução irregular.

5. Constituição do Crédito Tributário e Modalidades de Lançamento

O Crédito Tributário decorre da obrigação principal e possui a mesma natureza desta (Art. 139 do CTN). A constituição formal do crédito tributário opera-se privativamente pela autoridade administrativa por meio do ato administrativo de Lançamento (Art. 142 do CTN), que possui natureza declaratória da obrigação tributária pré-existente e natureza constitutiva do crédito tributário.

- **Atividade Vinculada e Obrigatória do Lançamento (Art. 142)**

Compete privativamente à autoridade administrativa (Auditor Fiscal) constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação da penalidade cabível. É atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

- **Aplicação da Legislação ao Lançamento (Art. 144 do CTN)**

O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (Princípio do 'Tempus Regit Actum').

- **Lançamento Direto ou de Ofício (Art. 149 do CTN)**

Realizado por iniciativa exclusiva da autoridade fiscal, sem qualquer auxílio do contribuinte, com base nos dados que o Fisco possui em seus cadastros (ex: IPTU, IPVA, taxas e autos de infração decorrentes de auditoria).

- **Lançamento por Declaração ou Misto (Art. 147 do CTN)**

Efetuada com base na declaração prestada pelo contribuinte ou por terceiro, quando um ou outro presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação (ex: ITBI e ITD na apuração de bens transmitidos).

- **Lançamento por Homologação ou Autolançamento (Art. 150 do CTN)**

Ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. O contribuinte calcula, declara e paga; o Fisco dispõe de prazo legal para homologar expressa ou tacitamente o procedimento (ex: ICMS, IPI, ISS, IRPJ, PIS, COFINS).

- **Erro de Fato versus Erro de Direito no Lançamento**

O Erro de Fato (inexatidão de dados cadastrais, equívoco na metragem ou cálculo material) autoriza a revisão de ofício do lançamento pelo Fisco (Art. 149, VIII). O Erro de Direito (mudança de critério jurídico de interpretação normativa adotado pela autoridade fiscal) NÃO pode retroagir sobre fatos pretéritos cujos lançamentos já tenham sido efetuados (Art. 146 do CTN e Súmula 227 do TFR).

REGRA DE OURO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA

Se a lei não fixar prazo específico, o prazo para homologação da atividade do contribuinte é de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem pronunciamento da Fazenda Pública, considera-se tacitamente homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

6. Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário (Art. 151)

A Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário impede temporariamente o Fisco de promover atos de cobrança executiva (Execução Fiscal) e de inscrever o devedor em Dívida Ativa ou cadastros de inadimplentes (CADIN). O rol do Artigo 151 do CTN é taxativo (numerus clausus), de modo que nenhum ato não previsto expressamente em lei pode suspender a exigibilidade do crédito.

- As 6 Hipóteses de Suspensão (Mnemônico MODERELAPA)

1. Moratória (dilação legal do prazo para pagamento, concedida em caráter geral ou individual por lei); 2. Depósito do seu montante integral (Súmula 112 do STJ: o depósito deve ser integral e em dinheiro para suspender a exigibilidade); 3. As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo (PAF); 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança; 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 6. O parcelamento (concedido na forma e condições estabelecidas em lei específica).

- Efeitos Jurídicos da Suspensão

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário NÃO dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes (o contribuinte continua obrigado a emitir notas fiscais e entregar escriturações digitais).

- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN - Art. 206 do CTN)

O sujeito passivo com créditos tributários com exigibilidade suspensa nos termos do Artigo 151 tem direito líquido e certo à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, apta a viabilizar a participação em licitações e contratações públicas.

- Parcelamento e Revogação

O parcelamento rege-se por lei específica e, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. A exclusão do contribuinte do parcelamento por inadimplência restabelece imediatamente a exigibilidade do saldo remanescente.

ALERTA DE PROVA - SÚMULA 112 DO STJ

O depósito judicial somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for INTEGRAL e em DINHEIRO. Depósitos parciais, fiança bancária, seguro garantia ou caução de títulos da dívida pública NÃO suspendem a exigibilidade do crédito tributário no regime do CTN.

7. Extinção do Crédito Tributário: Decadência e Prescrição (Art. 156)

A Extinção do Crédito Tributário (Artigo 156 do CTN) põe fim definitivo à relação jurídica obrigacional entre o sujeito passivo e o Fisco. Dentre as 11 causas extintivas, a Decadência (perda do direito de lançar) e a Prescrição (perda do direito de cobrar em juízo) constituem matérias de altíssima cobrança em certames fazendários.

- As 11 Hipóteses de Extinção do Crédito Tributário

I - Pagamento; II - Compensação (encontro de contas regulado em lei específica); III - Transação (concessões mútuas para por fim a litígios); IV - Remissão (perdão do tributo concedido por lei específica); V - Decadência e Prescrição; VI - Conversão de depósito em renda definitiva; VII - Pagamento antecipado e a homologação do lançamento; VIII - Consignação em pagamento julgada procedente; IX - Decisão administrativa irreformável; X - Decisão judicial passada em julgado; XI - Dação em pagamento em bens imóveis (introduzida pela LC 104/2001).

- Decadência - Regra Geral do Art. 173, I do CTN

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (aplica-se a tributos lançados de ofício, por declaração, ou tributos por homologação em que NÃO HOUVE pagamento antecipado).

- Decadência - Regra Especial do Autolançamento (Art. 150, § 4º)

Havendo antecipação de pagamento parcial pelo contribuinte sem dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial de 5 anos conta-se DA DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.

- Decadência em Caso de Dolo, Fraude ou Simulação

Havendo dolo, fraude ou simulação, afasta-se a regra do Art. 150, § 4º e aplica-se OBRIGATORIAMENTE a regra do Art. 173, I (5 anos a contar do 1º dia do exercício seguinte).

- Prescrição da Ação de Cobrança (Art. 174 do CTN)

A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA (notificação do lançamento sem impugnação ou término do contencioso administrativo). Interrompe-se a prescrição: pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (redação dada pela LC 118/2005); pelo protesto judicial; por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

QUADRO SINÓTICO DE CONTAGEM DA DECADÊNCIA

Tributo por Homologação COM pagamento antecipado (sem fraude): 5 anos da data do fato gerador (Art. 150, § 4º).

Tributo de Ofício, por Declaração ou SEM pagamento antecipado (ou com fraude): 5 anos do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (Art. 173, I).

8. Exclusão do Crédito Tributário, Garantias e Privilégios

A Exclusão do Crédito Tributário (Artigo 175 do CTN) impede a própria constituição do crédito pela autoridade fiscal. Compreende duas figuras jurídicas: a Isenção e a Anistia. As garantias e privilégios do crédito tributário asseguram a primazia da Fazenda Pública na arrecadação dos recursos necessários ao custeio do Estado.

- **Isenção versus Anistia**

A Isenção é a dispensa legal do pagamento do TRIBUTO concedida por lei específica. A Anistia é o perdão legal concedido por lei específica que abrange exclusivamente as INFRAÇÕES e penalidades pecuniárias (multas) cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. A anistia NÃO se aplica a atos praticados com dolo, fraude ou simulação.

- **Autonomia das Obrigações Acessórias na Exclusão**

A exclusão do crédito tributário (isenção ou anistia) NÃO dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído.

- **Revogabilidade das Isenções (Art. 178 do CTN)**

A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições onerosas (Isenção Onerosa / Condicionada - Súmula 544 do STF), pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo.

- **Garantias e Preferência do Crédito Tributário (Art. 184 a 186)**

Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida. Na falência, o crédito tributário prefere a todos os demais, com exceção dos créditos derivados da legislação trabalhista (limitados a 150 salários mínimos por credor) e dos créditos com garantia real (até o limite do valor do bem gravado).

- **Presunção de Fraude à Execução Fiscal (Art. 185 do CTN)**

Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como Dívida Ativa, salvo se o devedor tiver reservado bens suficientes para o total pagamento da dívida.

ALERTA DA SÚMULA 544 DO STF

Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa e com prazo determinado geram direito adquirido e NÃO podem ser livremente suprimidas pelo Estado antes do término do prazo estipulado na lei concessiva.

9. A Reforma Tributária do Consumo (Emenda Constitucional nº 132/2023)

A Emenda Constitucional nº 132/2023 promoveu a mais ampla reformulação do Sistema Tributário Nacional desde a redemocratização, unificando a tributação sobre o consumo de bens e serviços por meio do modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA Dual), composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS - estados e municípios) e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS - União), além do Imposto Seletivo (IS).

- **Estrutura do IVA Dual**

IBS (competência compartilhada entre Estados, DF e Municípios, substituindo gradualmente o ICMS e o ISS) e CBS (competência da União, substituindo o PIS e a COFINS). Ambos compartilham o mesmo fato gerador, base de cálculo, hipóteses de não incidência, sujeitos passivos e regimes específicos.

- **Princípio do Destino e Fim da Guerra Fiscal**

A arrecadação do IBS e da CBS pertencerá ao Estado e Município de DESTINO (onde ocorre o consumo final do bem ou serviço), eliminando a tributação na origem e extinguindo a guerra fiscal entre Estados.

- **Não Cumulatividade Plena e Crédito Financeiro**

O IBS e a CBS são plenamente não cumulativos, permitindo a compensação do imposto devido com o montante cobrado em TODAS as operações anteriores de aquisição de bens materiais, imateriais e serviços (crédito financeiro amplo), vedada a cumulatividade em cascata.

- **O Comitê Gestor do IBS (CGIBS)**

Entidade pública sob regime especial com independência técnica, administrativa e financeira, composta paritariamente por 27 representantes dos Estados e DF e 27 representantes dos Municípios, responsável por uniformizar a regulamentação, arrecadar o IBS, distribuir as receitas e julgar o contencioso administrativo fiscal do imposto.

- **Imposto Seletivo / 'Imposto do Pecado' (Art. 153, VIII)**

Tributo de competência da União incidente sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente (cigarros, bebidas alcoólicas, combustíveis fósseis). Terá finalidade extrafiscal regulatória e não incidirá sobre exportações.

- **Período de Transição Gradual (2026 a 2033)**

2026: Início com alíquotas de teste de 0,9% (CBS) e 0,1% (IBS); 2027: Extinção definitiva do PIS/COFINS e início da CBS plena com redução a zero das alíquotas de IPI (salvo na ZFM); 2029 a 2032: Redução gradual das alíquotas do ICMS e ISS à razão de 1/10 por ano; 2033: Vigência integral e definitiva do novo modelo tributário com extinção do ICMS e ISS.

IMPACTO DIRETO NA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA SEFAZ-BA

A carreira de Auditor Fiscal continuará sendo protagonista essencial no novo modelo tributário, integrando as instâncias de fiscalização e contencioso do Comitê Gestor do IBS, com atuação maciça em auditoria digital e inteligência fiscal.

10. Aprofundamento: Exercícios Resolvidos de Decadência e Prescrição

A aplicação numérica das regras de decadência (art. 173, I e art. 150, §4º do CTN) e de prescrição (art. 174) é o formato mais comum de cobrança em questões objetivas de alto nível, exigindo que o candidato calcule a data-limite a partir de um enunciado com datas concretas.

- Exercício 1 - Tributo por Homologação, Sem Fraude, Com Pagamento Antecipado

Fato gerador do ICMS ocorreu em 10/03/2020, com pagamento parcial antecipado pelo contribuinte, sem dolo, fraude ou simulação. Regra aplicável: art. 150, §4º do CTN (5 anos contados da data do fato gerador). Prazo decadencial: de 10/03/2020 até 10/03/2025. Se o Fisco só notificar o lançamento de ofício da diferença em 15/04/2025, o crédito já está extinto pela decadência.

- Exercício 2 - Tributo de Ofício ou com Fraude Comprovada

IPTU relativo ao exercício de 2020, lançado de ofício, mas o município só poderia ter lançado a partir de 2021 (o próprio exercício de ocorrência do fato gerador). Regra aplicável: art. 173, I do CTN (5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Prazo decadencial: de 01/01/2021 até 31/12/2025. Um lançamento notificado em 20/12/2025 ainda é tempestivo; um notificado em 10/01/2026 já está fulminado pela decadência.

- Exercício 3 - Prescrição da Ação de Cobrança

Crédito tributário constituído definitivamente (notificação do lançamento sem impugnação) em 05/06/2022. Regra aplicável: art. 174 do CTN (5 anos contados da constituição definitiva). Prazo prescricional: de 05/06/2022 até 05/06/2027. Se a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal e o juiz despachar ordenando a citação em 30/05/2027, a prescrição foi interrompida a tempo (LC nº 118/2005); se o despacho só ocorrer em 10/06/2027, o crédito já está prescrito.

MÉTODO PARA RESOLVER EM PROVA

Primeiro identifique se há fraude/dolo ou ausência de pagamento antecipado (manda para o art. 173, I). Depois marque a data-marco (fato gerador ou início do exercício seguinte) e conte exatamente 5 anos até a mesma data no calendário, não 60 meses corridos de forma aproximada!

11. As 10 Grandes Armadilhas de Direito Tributário da FGV e CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais pegadinhas conceituais cobradas pelas bancas examinadoras em provas de Direito Tributário em concursos de Auditor Fiscal.

- **Pegadinha 1: Isenção versus Não Incidência e Imunidade**

Imunidade decorre da Constituição (o tributo não pode nascer). Não Incidência decorre da falta de tipificação legal. Isenção decorre de LEI que dispensa o pagamento de tributo cujo fato gerador ocorreu.

- **Pegadinha 2: Multa NÃO é Tributo**

Tributo não pode constituir sanção por ato ilícito (Art. 3º). Multa é sanção por ato ilícito. Contudo, quando não paga, a multa converte-se em crédito tributário e é cobrada pelo rito da Execução Fiscal.

- **Pegadinha 3: Denúncia Espontânea em Tributos por Homologação (Súmula 360/STJ)**

Se o contribuinte declarou o débito na EFD/DCTF e não pagou, a entrega da declaração já constitui o crédito. Pagar depois com juros NÃO é denúncia espontânea e NÃO afasta a multa de mora.

- **Pegadinha 4: Suspensão do Crédito NÃO Suspende Obrigações Acessórias**

Obter liminar em MS ou parcelar a dívida suspende a exigibilidade do tributo, mas o contribuinte continua OBRIGADO a emitir notas fiscais e entregar escriturações fiscais.

- **Pegadinha 5: Solidariedade Tributária Inexiste Benefício de Ordem**

Na solidariedade tributária (Art. 124), o Fisco pode cobrar 100% da dívida diretamente do corresponsável sem precisar cobrar primeiro do devedor originário.

- **Pegadinha 6: Dação em Pagamento Exige Bens IMÓVEIS e Previsão em Lei**

A dação em pagamento (Art. 156, XI) extingue o crédito tributário EXCLUSIVAMENTE mediante entrega de bens IMÓVEIS e na forma estabelecida por lei específica. Bens móveis (ações, veículos) não são aceitos.

- **Pegadinha 7: Arrematação em Leilão Judicial (Art. 130, parágrafo único)**

Quem arremata imóvel em hasta pública NÃO herda as dívidas de IPTU do antigo proprietário; os débitos tributários sub-rogam-se sobre o preço pago na arrematação.

- **Pegadinha 8: Erro de Direito versus Erro de Fato no Lançamento**

Erro de Fato autoriza revisão de ofício com cobrança retroativa. Erro de Direito (mudança de critério interpretativo do Fisco) só pode ser aplicado para lançamentos FUTUROS.

- **Pegadinha 9: Interrupção da Prescrição e LC 118/2005**

A prescrição tributária de 5 anos interrompe-se pelo DESPACHO DO JUIZ que ordena a citação em Execução Fiscal, e não pela efetiva citação do réu.

- **Pegadinha 10: Impostos Não Vinculados versus Taxas Vinculadas**

Imposto não pode ter destinação vinculada a órgão, fundo ou despesa (Art. 167, IV da CF). Taxa vincula-se obrigatoriamente a uma atividade estatal específica de polícia ou serviço.

SÍNTESE FINAL DE MEMORIZAÇÃO

Fique atento: Depósito para suspender exige dinheiro integral (Súmula 112/STJ), denúncia espontânea exige pagamento ANTES da fiscalização e sem declaração prévia (Súmula 360/STJ), e arrematante em leilão judicial não paga IPTU antigo!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.